

1504145-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... e na delegacia, a prática do tráfico. Assim, não é caso de desclassificar sua conduta para o delito previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, pois comprovada sua coautoria no delito descrito na denúncia, mais exatamente na conduta de trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico. Ainda que a sacola estivesse nas mãos de Alessandro, comprovando que os dois estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504145-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504145-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048608/2022 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS, 23129443 - 101º

D.P. JDIM IMBUÍAS, 2048608 - 101º D.P. JDIM IMBUÍAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISMAEL COSTA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

ISMAEL COSTA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2022, às 15h20min, na Rua Taquapiri, nº 10, Cidade Dutra, nesta Capital, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 87g (oitenta e sete gramas) de tetrahydrocannabinol, divididos em 51 porções de maconha e 24 de "skunk", 12,5g (doze gramas e cinco decigramas) de metilenodioximetanfetamina (MDMA), em 30 porções de "ecstasy", e 130,6g (centro e trinta gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em 100 porções de cocaína e 311 de "crack", conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, bem como no laudo de constatação de fls. 09/13, substâncias entorpecentes, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 75/76). O réu foi preso em flagrante (fls.01), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 41/46).

A denúncia foi recebida às fls. 78/79. O réu foi citado à fl. 87 e apresentou resposta à acusação às fls. 91, sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 95)

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 37 da lei nº 11.343/06 e a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando-se regime inicial aberto e convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade foi demonstrada por meio do auto do laudo de constatação de fls. 9/13, do auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, da fotografia acostada à fl. 29, do exame químico toxicológico de fls. 66/69 e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria delitiva.

O acusado negou a prática do delito. Disse, em resumo, que tinha acabado de sair do serviço, pegou dez reais e foi até a “biqueiras” buscar um pino de cocaína. Quando entregou o dinheiro para o traficante ouviu gritarem “molhou” e saíram correndo.

Foi abordado pelos policiais, tendo negado que estava traficando. Encontraram uma sacola. Os policiais perguntaram se ele tinha passagem, tendo ele respondido que sim. Então, disseram que a droga era dele. Disse não conhecer a pessoa cujo documento foi encontrado e disse isso para os policiais. Não afirmou que estava no local como “olheiro” do tráfico. Não conhecia as testemunhas e não sabe porque disseram que confessou informalmente. Negou também ter prestado depoimento na delegacia. Disse não conhecer Alesandro Cardoso de Oliveira (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

Durante o inquérito policial, ao ser questionado sobre os fatos, confirmou que realiza a prática do tráfico, nada dizendo, todavia, sobre quanto recebe, quem efetua o pagamento e quem são os demais membros atuantes na área (fls. 16).

Em juízo, o policial militar Marcelo dos Santos narrou, em suma, que estavam verificando uma denúncia anônima em relação a Alesandro. No local, o acusado e uma outra pessoa saíram correndo ao ver a viatura, O acusado foi abordado. Na sacola que viram dispensando encontraram, entorpecentes e dinheiro, além da CNH de Alesandro. O acusado disse que estavam fazendo campana no ponto de venda. O réu também, disse que Alesandro era o responsável por aquele ponto de tráfico. Não tiveram contato com Alesandro. Não conhecia nenhum deles (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Anderson Azevedo, também policial militar, afirmou, em juízo e em síntese, que fizeram uma operação no local. Na via, perceberam o réu e um outro indivíduo correndo e deixando uma sacola. Abordaram o acusado, com quem nada encontraram. Com os documentos, encontraram o documento de Alesandro. Ismael disse que estava como olheiro e Alesandro era o responsável pelo recolhimento de valores e abastecimento do ponto. Encontraram, dentro da sacola, diversas espécies de drogas, mas não se lembra a quantidade. Havia denúncias de tráfico no local, mas não mencionavam nomes. Não conseguiu ver se a sacola estava com o réu ou com Alesandro, que era a pessoa que fugiu, segundo Ismael. Não conhecia nenhum dos dois, também encontraram setecentos reais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos das testemunhas, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos. Destarte, prevalecem os testemunhos por elas prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidas de depor ou eram testemunhas suspeitas, possuindo força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-las como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

E não obstante estivessem os policiais investigando a pessoa de Alessandro, o fato é que o réu foi visto com o mesmo, correndo ao avistar a viatura, tendo ele confessado, informalmente, e na delegacia, a prática do tráfico. Assim, não é caso de desclassificar sua conduta para o delito previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, pois comprovada sua coautoria no delito descrito na denúncia, mais exatamente na conduta de trazer consigo entorpecentes para fins de tráfico. Ainda que a sacola estivesse nas mãos de Alessandro, comprovando que os dois estavam atuando juntos.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e variedade de droga, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional de acusado em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação do réu de que sua conduta se emolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumpra asseverar, ademais, que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, in casu, "trazer consigo", para fins de entrega e consumo de terceiros, 87g (oitenta e sete gramas) de tetrahydrocannabinol, divididos em 51 porções de maconha e 24 de "skunk", 12,5g (doze gramas e cinco decigramas) de metilenodioximetanfetamina (MDMA), em 30 porções de "ecstasy", e 130,6g (cento e trinta gramas e seis decigramas) de cocaína, divididos em 100 porções de cocaína e 311 de "crack".

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No caso dos autos, expressiva a quantidade e variedade de drogas apreendidas, dentre elas crack, substância que causa maior dependência aos usuários. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (1518570-91.2019.8.26.0228 - 18ª Vara Criminal - fls. 33/34). Ausentes, por outro lado, atenuantes. Assim, majoro a pena em 1/6, que passa a ser fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena. Também inexistem causas de diminuição de pena a serem valoradas, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser reincidente específico, mantendo-se, assim, a pena no patamar fixado na segunda fase.

Em face da reincidência do acusado e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, (art. 33, §§2º e 3º do CP). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos e o réu é reincidente específico.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu ISMAEL COSTA DE SOUZA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à

pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar estabelecido.

Pelas circunstâncias do caso concreto, tratando-se de reincidente específico, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA